

1501625-73.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2131074/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17903878 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1106/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2131074 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501625-73.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501625-73.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2131074/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17903878 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1106/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2131074 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1106/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE HIAGO MARTINS CAGLIARI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

ANDRÉ HIAGO MARTINS CAGLIARI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, pois, em tese, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Gizela Pezzolo Contin, nº 216, Jardim São João, nesta Cidade e Comarca de Limeira, tinha em depósito, para comercialização com terceiros, aproximadamente 60,79g (sessenta gramas e setenta e nove decigramas) da droga "cocaína", acondicionadas em 131 (cento e trinta e um) microtubos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Defesa preliminar às fls. 91/92.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2021 (fls. 93/95).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogado o acusado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 131/136). A Defensoria Pública, por seu turno, arguiu preliminarmente a nulidade decorrente da prisão efetuada pela Guarda Municipal e, no mérito, pediu a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei de Drogas, e realizou ponderações subsidiárias acerca da pena (fls. 144/162).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Rechaço, de início, a alegação de nulidade, porquanto a prisão em flagrante é permitida por qualquer do povo, além de a Guarda Municipal poder atuar de forma a fazer rondas nas vias públicas, como meio de garantir a segurança dos próprios municipais. Confira-se:

RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE. 1. A guarda municipal, a teor do disposto no § 8º., do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. 3. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. 4. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12, da Lei 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente. 5. RHC improvido. (RHC 7.916/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, LEXSTJ 115/302)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente (STJ AgRg no AREsp 1565524 Rel.

Min Leonardo de Arruda Raposo j. 05/12/2019, g. n.)

A pretensão punitiva merece acolhimento.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do denunciado, o auto de exibição e apreensão de fls. 21/23 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 79/81.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas.

Deveras, ouvidos em édito, os Guardas Municipais Alexandre de Sordi e Helvecio Julião de Oliveira, em uníssono, disseram que o local dos fatos consiste em notório ponto de venda de drogas. Avistaram o réu entregando algo a um motociclista, em atitude suspeita. O réu ia até um arbusto, pegava um objeto e entregava a pessoas em veículos. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o réu. No arbusto, porém, havia 131 (cento e trinta e uma) porções de "cocaína". Indagado, o réu inicialmente negou a participação, porém depois acabou confessando que estava comercializando entorpecentes, apresentando o aparelho celular, contendo mensagens enviadas a um gerente do tráfico, conhecido por Victor Hugo.

Em solo policial, o acusado alegou que estava passando pelo local quando, após parar para consertar sua bicicleta, apareceram os guardas municipais; que não correu, pois não portava nada de ilegal; que não vendia tampouco escondia drogas na ocasião; que não sabe a procedência das drogas encontradas pelos guardas; que a pessoa de nome Vitor Hugo é seu colega de escola.

Em édito, apresentou a mesma versão, acrescentando que é usuário. No dia do ocorrido, havia encontrado seu amigo Bruno, que estava usando "cocaína", por isso resolveu consumir com ele. Declarou que não conhecia os guardas municipais.

Nesse passo, note-se que a versão apresentada pelo acusado encontra-se ilhada no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, cumprindo ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos guardas municipais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

De fato, a reincidência específica, a informação de que o local consistia, efetivamente, em ponto de tráfico, bem como as circunstâncias da prisão, além dos depoimentos dos guardas, que disseram ter visto o réu entregar algo a transeuntes, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Saliento, outrossim, que o fato de ser o acusado usuário não obsta a traficância, não sendo raras as hipóteses em que a venda de entorpecentes tem por escopo, além do lucro, a manutenção do próprio vício.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são inadequadas, em decorrência dos maus antecedentes, logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Para referida exasperação, utilizou-se o processo nº 0006575-10.2018.8.26.0320 - (fls. 33/34), uma vez que, embora a sentença condenatória tenha transitado em julgado no dia 03/11/2021, trata-se de fato praticado no dia 16/04/2018, isto é, em data anterior à infração penal do presente feito, o que deve ser reputado como antecedente criminal. Acerca do tema, confira-se:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Trânsito em julgado. Maus antecedentes propriamente ditos não são o trânsito em julgado - como ocorre na pecha da reincidência -, senão a simples prática de crime anterior. Logo, a circunstância da condenação penal pela autoria desse crime anterior haver transitado em julgado após os fatos do segundo processo não elimina, neste último, a consideração do primeiro crime em desabono da pessoa que o praticou. Simplesmente baliza a situação como diversa daquela típica da reincidência. No caso, o trânsito em julgado subsequente nada mais fez que definir uma conduta anterior como criminosa, todavia não foi essa coisa julgada que constituiu a má conduta, evidentemente. Assim, está-se diante um dos espaços normativos próprios da categoria dos maus antecedentes, pois indica o caso em que a pessoa pratica novo crime sabendo que já havia praticado outro anteriormente. Logo, não seria porque o trânsito em julgado desse crime antecedente ocorreu após a prática do segundo crime que, no julgamento deste último, o sujeito será tido como de bons antecedentes quando, efetivamente, não os ostentava. (TJSP; Apelação Criminal 0033114-81.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 502995/MS, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2019/0098424-5, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, data do julgamento 15/08/2019, data da publicação/fonte DJe 23/08/2019, g.n.)

Em segunda fase, incide a agravante da reincidência (processo nº 1508680-80.2018.8.26.0320 - fls. 34 e 130), de forma que agravo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não se aplicam atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria não há causas de aumento e nem de diminuição de pena. O réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, de forma que não se encontram preenchidos os requisitos do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006,

tornando-se definitiva, com isso, a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que possam mensurar a situação econômica do acusado.

Em face da quantidade de pena, da gravidade em concreto do delito, da reincidência e dos maus antecedentes, não se afigura cabível ou recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem o "sursis", com a imposição do regime inicial fechado para a reclusão, a teor do artigo 33, do Código Penal.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado ANDRÉ HIAGO MARTINS CAGLIARI, devidamente qualificado, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, pela prática de conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram sua prisão, em especial, a reincidência, os maus antecedentes e a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado e as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral (art. 312, do CPP), fomentando outros delitos violentos e causando o vício de inúmeras pessoas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, reiterando-se integralmente os termos da decisão de fls. 50/52. Oficie-se.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que o acusado não demonstrou sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, ponderando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA